

1515798-53.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... o reconheceu como sendo a pessoa que o furtou.

O relato do policial vai de encontro a confissão judicial do acusado. Francisco declarou em juízo que "teve que cometer o crime porque estava com uma dívida e estava ameaçado de morte". Fez isso para não morrer na mão do seu "credor". Estava em companhia da pessoa que o ameaçou por ocasião do furto. Foi ele quem fugiu com o celular. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515798-53.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515798-53.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187321/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26066312 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2187321 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO ISAIAS CIRILO DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

FRANCISCO ISAIAS CIRILO DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por infração à norma contida no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Isso porque, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 18h15min, nesta cidade e comarca da Capital, FRANCISCO ISAIAS CIRILO DE SOUSA, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para proveito comum, um aparelho de telefonia celular marca Positivo, pertencente a RAFAEL RAPOSO COLANTONIO (cf. boletim de ocorrência de fls. 05/08). Segundo o apurado, nas circunstâncias acima referidas, FRANCISCO ISAIAS CIRILO DE SOUSA e seu comparsa não identificado, previamente ajustados para a prática de

crime de furto, avistaram a vítima que se achava no interior de seu automóvel, parada em um sinal semafórico, com a janela aberta, e decidiram subtrair-lhe o aparelho celular que se achava preso em um suporte. Assim, FRANCISCO ISAIAS CIRILO DE SOUSA se aproximou, enfiou seu braço no interior do automóvel da vítima e de lá arrancou o aparelho de telefonia celular da marca Positivo. Em seguida, o denunciado entregou o bem ao seu comparsa e ambos se evadiram.

A vítima e uma testemunha que a acompanhava, contudo, seguiram ao encalço de FRANCISCO ISAIAS CIRILO DE SOUSA. Durante a perseguição, se depararam com policiais, os quais, comunicados dos fatos, lograram deter FRANCISCO.

O comparsa do denunciado fugiu e aparelho de telefonia celular subtraído não foi recuperado.

Oferecida a denúncia (fls.1/3), foi ela recebida no dia 25 de julho de 2022 (fls.89). Consequentemente o acusado foi citado (fls.95), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.98), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 2022, às 16:00 horas (fls.101), na modalidade remota.

Durante a instrução da causa uma testemunha foi ouvida. O réu foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução criminal o Ministério Público apresentou suas alegações orais e requereu a condenação do acusado. Requereu a fixação de regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade e sem substituição da pena.

A Defesa, requereu a absolvição. Contudo, quanto às penas, requereu: a) pena base: estabelecida no piso ou, caso reconhecidos maus antecedentes, que a pena seja elevada em fração não superior a 1/6 do piso legal; b) agravantes e atenuantes seja a confissão integralmente compensada com a reincidência; d) regime inicial de cumprimento de pena: seja estabelecido o aberto, ou no máximo, o semiaberto, o que se pede diante do montante de pena aplicado, da reincidência e do tempo de prisão processual. Recurso em liberdade

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.4); o boletim de ocorrência (fls.5/8); o termo de interrogatório (fls.13); o termo de depoimento (fls.9;12); o termo de declarações (fls.10/11); o auto de qualificação (fls.22); bem como as folhas de antecedentes (fls.31/44;64/78).

E o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade delitativa está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 5/8), despontando, ainda, da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa, emergindo da prova oral colhida nos autos, inclusive a confissão dos acusados conforme mais adiante se verá.

Com efeito, o réu foi preso em flagrante após ter sido perseguido pela vítima que não conseguiu alcançá-lo. Contudo, no decorrer da perseguição acabou deparando-se com os policiais que estavam de motocicleta. Os acionou e eles conseguiram prender o furtador mas o celular já havia sido repassado ao seu comparsa.

A vítima e a testemunha arrolada na denúncia não foram localizadas, fls. 118/119. Contudo, um policial foi ouvido e, além de reconhecer o acusado explicou de forma satisfatória, a dinâmica dos fatos.

Além do que, o réu confessou o crime.

Vejamos a prova oral colhida em audiência.

Policia Henrique reconheceu o acusado. Estava em patrulhamento de motocicleta e ao adentrar a rua Vitoria deu de frente como o réu correndo e a vítima atrás gritando. Ele acabou sendo pego. Os fatos ocorreram próxima há uma minicracolândia e ele foi diretamente pra lá. Acredita que ele repassou o celular a alguém, como é de praxe. Não pegaram essa pessoa. A vítima estava bem próxima e o reconheceu. O celular não foi apreendido. Ele confessou o crime. A vítima declarou que estava

dentro do carro e ele projetou o corpo para dentro do carro e pegou o celular. Assim temos comprovado que o acusado foi reconhecido em juízo pelo policial que o perseguiu e que presenciou a vítima, momentos antes, correndo atrás dele. Esse policial também atestou que a vítima o reconheceu como sendo a pessoa que o furtou. O relato do policial vai de encontro a confissão judicial do acusado. Francisco declarou em juízo que "teve que cometer o crime porque estava com uma dívida e estava ameaçado de morte". Fez isso para não morrer na mão do seu "credor". Estava em companhia da pessoa que o ameaçou por ocasião do furto. Foi ele quem fugiu com o celular.

Assim é que a qualificadora do concurso de agentes é inquestionável já que também admitida pelo acusado.

Nessas condições, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, art. 68)

Dosimetria

Em relação a ele, fixo sua pena base acima do mínimo legal. Ostenta cinco condenações, fls. 31/44, sendo que duas delas geram maus antecedentes, 3ª e 18ª Vara Criminal. Assim aumento sua pena base em 1/6 e inicio a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa

Em segunda fase, compenso uma das reincidência com a confissão em juízo mas observo que ele ostenta três condenações aptas a gerar reincidência, no caso, uma perante a 15ª e duas condenações perante a 18ª. Daí porque, em razão das outras duas, aumento a pena em 1/5 (um quinto) e chego a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

Regime semiaberto. Réu reincidente e portador de maus antecedentes, não faz jus a regime menos gravoso.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR FRANCISCO ESAIAS CIRILO DE SOUSA, RG: 42307394, nascido em 02/08/1987, filho de Elias Cirilo e Antonia Antomaria de Sousa Cirilo, por infração ao artigo 155, §4º, IV, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, REGIME SEMI ABERTO, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculado em seu mínimo.

Reexaminando os autos, não vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional específica do sentenciado, remanescendo o panorama que o levou à conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos motivos e fundamentos já foram justificados em decisão proferida anteriormente, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, notadamente porque, agora, restou devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, conforme os fundamentos da presente sentença condenatória proferida nos autos. Saliento ainda que, verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do réu ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282, § 6º). Assim, mantenho a prisão preventiva porque presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Indefiro-lhe, em consequência, o recurso em liberdade. Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomende-se-o no local onde estão presos.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitivas conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso;

Após regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se.
Sentença publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA